

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6848/2540

บริษัท ก.เจริญ แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด
กับพวก

นาย สนั่น ชันธิสิทธิ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 222, มาตรา 456, มาตรา 1049

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 94 (ข)

โจทก์ที่ 2 ไม่ได้เป็นคู่สัญญาใด ๆ กับจำเลย จึงไม่มีนิติสัมพันธ์ต่อกัน และแม้ว่าจะเป็นหุ้นส่วนกับโจทก์ที่ 1 แต่เมื่อไม่ปรากฏชื่อของโจทก์ที่ 2 ในกิจการค้าขายดังนี้โจทก์ที่ 2 ถือเอาสิทธิใด ๆ แก่บุคคลภายนอกในกิจการค้าขายซึ่งไม่ปรากฏชื่อของตนหาได้ไม่ โจทก์ที่ 2 จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ซื้อที่ดินเฉพาะส่วนของที่ดินจำเลย เมื่อจำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่โจทก์เป็นเจ้าของรวมแล้ว จำเลยยังมีหน้าที่ตามสัญญาจะต้องดำเนินการรังวัดแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ การที่จำเลยนำสืบต่อผู้คดีว่า ในการซื้อขายที่ดินโจทก์ตกลงกับจำเลยว่าจะจดทะเบียนการจำยอมในที่ดินที่ซื้อจากจำเลยให้แก่ที่ดินของจำเลยในส่วนที่เหลือ โดยจะระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย แต่ในวันทำสัญญากลับไม่มีข้อตกลงดังกล่าว โจทก์บอกว่าจะไปจดทะเบียนการจำยอมให้ในภายหลัง แต่แล้วกลับไม่ยอมจดทะเบียนการจำยอมให้ตามข้อตกลงนั้น เป็นการนำสืบพยานบุคคลเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารสัญญาจะซื้อจะขายว่ายังมีข้อตกลงดังกล่าวอยู่อีกนอกเหนือไปจากสัญญา เป็นการต้องห้ามตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94(ข) ไม่อาจรับฟังได้ ดังนั้น จำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา

เงินกู้และดอกเบี้ยรวมทั้งค่าธรรมเนียมออกตั๋วแลกเงินในการที่โจทก์ซื้อที่ดินมาดำเนินการตามโครงการตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีที่ถูกเจ้าหนี้ฟ้องเรียกเงินกู้ และค่าเสียหายจากการเสียชื่อเสียง มิใช่ความเสียหายโดยตรงอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทเพราะจำเลยได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้โจทก์เป็นเจ้าของรวมตามส่วนที่ได้ซื้อจากจำเลยตามสัญญาแล้ว

ความเสียหายในส่วนของการไต่ถามที่คาดว่าจะได้จากการปลุกบ้านจัดสรรขายซึ่งเป็นเพียงความหวังของโจทก์ ยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าจะได้กำไรดังที่คาดหมายหรือไม่ จึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้รับความเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษ

การที่โจทก์ไม่สามารถนำที่ดินที่ซื้อจากจำเลยไปใช้ประโยชน์ได้ย่อมเห็นได้ว่าโจทก์ย่อมเสียหายขาดประโยชน์ที่จะพึงได้ ความเสียหายในส่วนนี้จึงเป็นความเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นจากการผิดสัญญาของจำเลยแม้ว่าจะยังฟังไม่ได้ว่าเป็นจำนวนเท่าใด ศาลก็มีอำนาจกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์ตามที่เห็นสมควรได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 76911 ซึ่งไม่มีทางออกสู่ถนนสาธารณะ เพราะที่ดินของนายชาติ พึ่งเฮง ขวางอยู่ จำเลยได้เสนอขายที่ดินบางส่วนของจำเลยให้แก่โจทก์ หากโจทก์สามารถเจรจาขอทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะได้ นายชาติตกลงยินยอมให้โจทก์ใช้ทางออกจากที่ดินของจำเลยกับนายชลอ ชันธสิทธิ์ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับที่ดินของจำเลยและขายบางส่วนให้แก่โจทก์เช่นกัน

ออกสู่นนสาธารณะได้โดยโจทก์ต้องเสียค่าตอบแทนให้นายชาติเป็นเงิน 13,000,000 บาท โจทก์ที่ 1 จึงตกลงซื้อทางเข้าออกในที่ดินของนายชาติ และตกลงซื้อที่ดินของจำเลยกับที่ดินของนายชโลโดยโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ได้ตกลงเข้าหุ้นกับโจทก์ที่ 4 ถึงที่ 8 เพื่อปลูกบ้านจัดสรรขายให้แก่ประชาชน โดยใช้ชื่อโครงการ "บ้านนวลดาโครงการ 3" มีข้อตกลงกันให้โจทก์ที่ 1 เป็นผู้ทำสัญญาซื้อทางออกสู่ทางสาธารณะกับนายชาติและเป็นผู้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับจำเลย โดยให้โจทก์ที่ 4 และที่ 5 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และให้โจทก์ทั้งแปดร่วมกันกู้ยืมเงินจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีนคร จำกัด จำนวน 50,000,000 บาทมาเป็นทุนในการดำเนินงานเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2534 โจทก์ที่ 1 ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจากจำเลยเฉพาะส่วนที่มีพื้นที่ติดต่อกับที่ดินของนายชาติเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา ในราคา 10,750,000 บาท ต่อมาโจทก์ที่ 1 ทำสัญญาซื้อทางเข้าออกกับนายชาติในราคา 13,000,000 บาท และจดทะเบียนเป็นทางภาระจำยอมแล้ว เมื่อโจทก์ที่ 1 ชำระราคาที่ดินให้จำเลยตามสัญญา จำเลยได้จดทะเบียนให้โจทก์ที่ 4 และที่ 5 เป็นเจ้าของร่วม 1150 ส่วน ในจำนวน 2567 ส่วนของที่ดินทั้งแปลง โจทก์ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินไปทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดินให้เป็นไปตามรูปแผนผังการแบ่งแยกที่ดินจำเลยได้ไปร่วมชี้แนวเขต เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้วจำเลยกลับไม่ยอมลงลายมือชื่อรับรองแนวเขตที่ดินเพื่อแบ่งแยกออกโฉนดให้แก่โจทก์โจทก์ทั้งแปดได้รับความเสียหาย ต้องสูญเสียเงิน 13,000,000 บาท ให้นายชาติโดยไม่ได้รับประโยชน์จากทางเข้าออก โจทก์ทั้งหมดได้กู้ยืมเงินจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีนคร จำกัด มาลงทุนทำโครงการจัดสรรครั้งนี้ 50,000,000 บาท ระยะเวลาโครงการ 18 เดือน นับแต่วันที่ซื้อที่ดินจากจำเลย เมื่อไม่สามารถทำโครงการให้เสร็จในกำหนดบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีนคร จำกัด ฟ้องให้โจทก์ทั้งแปดคืนเงินโจทก์ทั้งแปดได้ใช้จ่ายเงินไปในการดำเนินโครงการแล้ว 43,000,000 บาท กับค่าซื้อทางภาระจำยอมจากนายชาติ 13,000,000 บาท รวมเป็น

เงิน 56,000,000 บาท ต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19.5 ถึง 21 ต่อปี ทุกเดือน จากเงินจำนวนนี้ นับแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2534 คิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 3,194,753 บาท ต้องขาดรายได้จากโครงการนี้เป็นเงิน 23,684,900 บาท ในการกู้ยืมเงินจาก บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีนคร จำกัด โจทก์ต้องออกตั๋วเงินอาวัลให้แก่บริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ศรีนคร จำกัด วงเงิน 20,000,000 บาท ต้องเสียดอกเบี้ยอันเกิดจากค่า ธรรมเนียมตั๋วเงินอาวัลดังกล่าวอัตราร้อยละ 4 ต่อปี คิดเป็นเงิน 800,000 บาท และ เมื่อตั๋วเงินอาวัลครบกำหนดจะต้องเสียดอกเบี้ยต่อไปอีกอัตราร้อยละ 24 ต่อปีของ ต้นเงินตามตั๋วเงินอาวัลจนกว่าจะชำระเงินครบถ้วน โจทก์ถูกบริษัทเงินทุนหลัก ทรัพย์ศรีนคร จำกัด ฟ้องให้ชำระหนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี เสื่อมเสียชื่อเสียงคิดเป็นค่าเสียหายในส่วนนี้ 5,000,000 บาท รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น 88,679,653 บาท ขอให้บังคับจำเลยลงลายมือชื่อแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 76911 ให้ฝ่ายโจทก์จำนวน 1,150 ส่วน ในจำนวน 2,567 ส่วน โดยปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น โดยมีพื้นที่ติดต่อกับที่ดินของนายชาติ พึ่งเฮง และมีความกว้างประมาณ 60 เมตรความยาวประมาณ 90 เมตร คิดเป็นเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา ถ้า จำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้จำเลยใช้ เงินที่โจทก์ลงทุนไปจำนวน 56,000,000 บาท เงินค่าดอกเบี้ยที่ได้เสียไปแล้วจำนวน 3,194,753 บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 21 ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับ แต่วันฟ้องจนถึงวันที่โจทก์ได้รับโฉนดที่ดินฉบับที่แบ่งแยก ให้ใช้ค่าขาดรายได้ จำนวน 23,684,900 บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2536 จนกว่าจะชำระเสร็จให้ขยายระยะเวลาชำระเงินตามตั๋วเงินอาวัล ลง วันที่ 25 ธันวาคม 2534 ถึงกำหนดชำระวันที่ 25 มิถุนายน 2536 และเชิดธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขาบางลำภู ลงวันที่ 15 มีนาคม 2536 ออกไปอีกเป็นระยะ เวลา 18 เดือน ตามข้อตกลงเดิมนับแต่วันที่โจทก์ได้รับโฉนดที่ดินฉบับที่แบ่งแยก ให้ใช้เงินค่าธรรมเนียมตั๋วเงินอาวัลจำนวน 800,000 บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ

24 ต่อปี ของต้นเงิน 20,000,000 บาท นับแต่วันที่ 25มิถุนายน 2536 จนถึงวันที่ โจทก์ได้รับโฉนดที่ดินฉบับที่แบ่งแยกแล้ว กับให้ใช้เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและ ค่าเสียหายต่อชื่อเสียงจำนวน 5,000,000 บาท

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับโจทก์ที่ 2 ที่ 3 และที่ 6 ถึงที่ 8 โจทก์ที่ 2 ที่ 3 และที่ 6 ถึงที่ 8 จึงไม่มีอำนาจฟ้องและให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งแปดอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยลงลายมือชื่อแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 76911 ให้ฝ่ายโจทก์ 1,150 ส่วนในจำนวน 2,567 ส่วน โดยปลอดจากการผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น โดยมีพื้นที่ติดต่อกับที่ดินของนายชาติ พึ่งเฮง มีความกว้าง 60 เมตรความ ยาวประมาณ 90 เมตร คิดเป็นเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติให้ ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ พิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ทั้งแปดและจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้เป็นยุติว่า โจทก์ที่ 1 ได้ทำ สัญญาจะซื้อขายที่ดินเฉพาะส่วนของโฉนดเลขที่ 76911 ตำบลคลองกุ่ม อำเภอ บางกะปิกรุงเทพมหานคร กับจำเลยตามเอกสารหมาย จ.3 และจดทะเบียนโอนใส่ชื่อ โจทก์ที่ 4กับโจทก์ที่ 5 เป็นเจ้าของรวม 1150 ส่วน ในจำนวน 2567 ส่วน ของที่ดิน ทั้งแปลง

คดีมีปัญหาที่จะวินิจฉัยประการแรกตามฎีกาโจทก์ทั้งแปดว่า โจทก์ที่ 2 ที่ 3 ที่ 6 ที่ 7 และที่ 8 มีอำนาจฟ้องหรือไม่ โดยโจทก์อ้างว่าโจทก์ทั้งแปดเป็นหุ้นส่วนซึ่งจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในการปลูกสร้างบ้านบนที่ดินที่ซื้อจากจำเลยเพื่อขายให้บุคคลทั่วไป จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ข้อนี้เห็นว่าโจทก์ที่ 2 ที่ 3 ที่ 6 ที่ 7 และที่ 8 ไม่ได้เป็นคู่สัญญาใด ๆ กับจำเลย จึงไม่มีนิติสัมพันธ์ต่อกัน และแม้ว่าจะเป็นหุ้นส่วนกับโจทก์ที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ดังที่อ้างแต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1049 ผู้เป็นหุ้นส่วนจะถือเอาสิทธิใด ๆ แก่บุคคลภายนอกในกิจการค้าขายซึ่งไม่ปรากฏชื่อของตนนั้นหาได้ไม่ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏชื่อของโจทก์ที่ 2 ที่ 3 ที่ 6 ที่ 7 และที่ 8 ในกิจการค้าขาย โจทก์ที่ 2 ที่ 3 ที่ 6 ที่ 7 และที่ 8 จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

ปัญหาว่า การที่จำเลยไม่ยอมลงลายมือชื่อในเอกสารการชี้แนวเขตเพื่อแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 76911 เป็นการผิดสัญญาต่อโจทก์หรือไม่ เห็นว่า โจทก์ซื้อที่ดินเฉพาะส่วนของที่ดินจำเลยโฉนดเลขที่ 76911 ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เฉพาะส่วน) เอกสารหมาย จ.3 เมื่อจำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่โจทก์เป็นเจ้าของรวมแล้วจำเลยยังมีหน้าที่ตามสัญญาจะต้องดำเนินการรังวัดแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์จำเลยนำสืบต่อผู้คัดค้านว่าในการซื้อขายที่ดินโจทก์ตกลงกับจำเลยว่าจะจดทะเบียนการจำยอมในที่ดินที่ซื้อจากจำเลยให้แก่ที่ดินของจำเลยในส่วนที่เหลือ โดยจะระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายแต่ในวันทำสัญญากลับไม่มีข้อตกลงดังกล่าว โจทก์บอกว่าจะไปจดทะเบียนการจำยอมให้ในภายหลัง แต่แล้วกลับไม่ยอมจดทะเบียนการจำยอมให้ตามข้อตกลง จำเลยจึงไม่ยอมลงลายมือชื่อในการระวางแนวเขตเพื่อแบ่งแยกที่ดินดังนี้ การที่จำเลยนำสืบว่าในการซื้อขายที่ดินโจทก์ตกลงกับจำเลยว่าจะจดทะเบียนการจำยอมในที่ดินที่ซื้อจากจำเลยให้แก่ที่ดินของจำเลยในส่วนที่เหลือนั้น ย่อมเป็นการนำสืบพยานบุคคลเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารสัญญาจะซื้อจะขายว่ายังมีข้อตกลงดังกล่าวอยู่อีกนอกเหนือไป

จากสัญญา การนำสืบเช่นนี้เป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94(ข) ไม่อาจรับฟังได้ ดังนั้น จำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา

ปัญหาสุดท้ายเรื่องค่าเสียหาย เห็นว่า เงินกู้และดอกเบี้ยรวมทั้งค่าธรรมเนียมออกตั๋วแลกเงินในการที่โจทก์ซื้อที่ดินมาดำเนินการตามโครงการตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีที่ถูกเจ้าหนี้ฟ้องเรียกเงินกู้ และค่าเสียหายจากการเสียชื่อเสียง มีใช้ความเสียหายโดยตรงอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาเพราะจำเลยได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้โจทก์เป็นเจ้าของรวมตามส่วนที่ได้ซื้อจากจำเลยแล้ว สำหรับความเสียหายในส่วนของการกำไรที่คาดว่าจะได้จากการปลูกบ้านจัดสรรขายนั้น ก็เป็นเพียงความหวังของโจทก์ยังไม่ใช่เป็นที่แน่นอนว่าจะได้กำไรดังที่คาดหมายหรือไม่ ยังฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้รับความเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษ แต่อย่างไรก็ดี การที่โจทก์ไม่สามารถนำที่ดินที่ซื้อจากจำเลยไปใช้ประโยชน์ได้ ย่อมเห็นได้ว่าโจทก์ย่อมเสียหายขาดประโยชน์ที่จะพึงได้ ความเสียหายในส่วนนี้จึงเป็นความเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นจากการผิดสัญญาของจำเลย แม้ว่าจะยังฟังไม่ได้ว่าเป็นจำนวนเท่าใด ศาลก็มีอำนาจกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์ตามที่เห็นสมควรได้ ซึ่งศาลอุทธรณ์ได้กำหนดให้จำเลยใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 2,000,000 บาท นั้น เป็นจำนวนที่สมควรแล้ว

พืพำกษำยัณ

(สัญญาชัย สิงห์ลกะ-อำนวยการ หมวดเมือง-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ